

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 189/2531

นายสงวน เสียงสุทธีวงศ์

โจทก์

จำเลยร่วม

โจทก์

บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด

โจทก์

นายนิรุต รุจิเสนีย์

จำเลย

นายประยูร อินทร์ตลาดชุม ทนายจำเลย

และจำเลยร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 183)

ระหว่างพิจารณา หลังจากจำเลยยื่นคำให้การแล้ว ศาลชั้นต้นหมายเรียกบริษัท
ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันชดใช้เงินจำนวน
150,000 บาทแก่โจทก์ ส่วนที่เหลืออีก 161,650 บาทให้จำเลยรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ให้จำเลยและจำเลยร่วมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงินต้น
ที่จะต้องชำระ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 172,171)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสองคนใดคนหนึ่ง หรือจำเลยทั้งสองร่วมกันหาประกันสำหรับเงิน
ต้นตามความรับผิดชอบของตนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด
5 ปีครึ่งมาให้ จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลา
การบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และให้ค่าคำร้องเป็นพับ

ถ้าจำเลยทั้งสองคนใดคนหนึ่ง หรือจำเลยทั้งสองร่วมกันหาประกันสำหรับเงิน
ต้นตามความรับผิดชอบของตนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด
5 ปีครึ่งมาให้ จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลา
การบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และให้ค่าคำร้องเป็นพับ

(ปชา วรรณมพิณิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ